أو ظنه بوصف فلم يكن وحكم مهر رجوع به كعيب والمؤثر تغرير في عقد ولو غر بحرية انعقد وولده قبل علمه حر وعليه قيمته
لسيدها الا ان غره أو انفصل ميتا بلا جناية
ورجع على غار ان غرمها فان كان من وكيل
سيدها أو منها تعلق الغرم بذمة ومن عتقت
تحت من به رق تخيرت لا ان عتق أو لزم
دور وخيار مامر فوري وتحلف في جهل
عتق أمكن أو خيار به أو فور وحكم مهر
كعيب *(فصل)* لزم موسرا أقرب
وارثا اعفاف أصل ذكر حر معصوم عاجز
عنه أظهر حاجته له بقوله بلا يمين بأن يهيئ
له مستمتعا وعليه مؤنتها والتعيين بغير اتفاق
على مهر أو ثمن له لكن لا يعين من لا تعفه
وعليه تجديد ان ماتت أو انفسخ أو طلق
أو أعتق بعذر ومن له أصلان وضاق ماله
قدم عصبة فأقرب فبقرع وحرم وطء أمة
فرعه وثبت به مهر ان لم تصر به أم ولد أو
تأخر انزال عن تغييب لا حد وولده حر
نسيب وتصير أم ولد له ان كان حرا ولم تكن
أم ولد لفرعه وعليه قيمتها لا قيمة ولد
ونكاحها ان كان حرا لكن لو ملك زوجة
أصله لم ينفسخ وحرم نكاح أمة مكاتبه فان
ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ
(فصل) لا يضمن سيد باذنه في نكاح
عبده مهرا ومؤنة وهما في كسبه بعد
وجوب دفعهما وفي مال تجارة أذن له فيها
ثم في ذمته كزائد على مقدر مهر بوطء برضا
مالكة أمرها في نكاح فاسد لم يأذن فيه
وعليه تخليته ليلا لتمتع ويستخدمه نهارا
ان تحملهما والا خلاه لكسبهما أو دفع
الأقل منهما ومن أجرة مثل وله سفر به
وبامته المزوجة ولزوجها صحبتها ولسيد
غير مكاتبة استخدامها نهارا ويسلمها
لزوجها ليلا ولا مؤنة عليه اذا ولا يلزمه أن
يخلو ببيت بدار سيدها ولو قتل أمته أو
قتلت نفسها قبل وطء سقط مهرها ولو باعها
فالمهر أو نصفه له ان وجب في ملكه ولو
زوج أمته عبده ولا كتابة فلا مهر
(كتاب الصداق) سن ذكره في العقد
وكره اخلاؤه عنه وما صح ثمنا صح صداقا
ولو أصدق عينا فهي من ضمانه قبل قبضها ضمان عقد فليس لزوجة تصرف فيها ولو تلفت بيده أو أتلفها هو وجب مهر

المهر أو سكت فالأصح تكليفه البيان فان ذكر قدرا وزادت تحالفا وان أصر منكرا حلفت
وقضي لها ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح ولو قالت نكحتني
يوم كذا بألف ويوم كذا بألف وثبت العقدان باقراره أو ببينة لزم ألفان فان قال لم أطأ فيهما أو
في أحدهما صدق بيمينه وسقط الشطر وان قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل
(فصل) وليمة العرس سنة وفي قول أو وجه واجبة والاجابة اليها فرض عين وقيل كفاية
وقيل سنة وانما تجب أو تسن بشرط أن لا يخص الأغنياء وأن يدعو في اليوم الأول فان أولم
ثلاثة لم تجب في الثاني وتكره في الثالث وأن لا يحضره لخوف أو طمع في جاهه وأن لا يكون
ثم من يتأذى به أو لا يليق به مجالسته ولا منكر وان كان يزول بحضوره فليحضر ومن المنكر
فراش حرير وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة أو ستر أو ثوب ملبوس ويجوز
ما على أرض وبساط ومخدة ومقطوع الرأس وصورة شجر ويحرم تصوير حيوان ولا تسقط
اجابة بصوم فان شق على الداعي صوم نفل فالفطر أفضل ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ
ولا يتصرف فيه الا بالأكل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويحل نثر سكر وغيره في الاملاك ولا يكره في
الأصح ويحل التقاطه وتركه أولى

(كتاب القسم والنشوز)

يختص القسم بزوجات ومن بات عند بعض نسوته لزمه عند من بقي ولو أعرض عنهن أو عن
الواحدة لم يأثم ويستحب أن لا يعطلهن ويستحق القسم مريضة ورتقاء وحائض ونفساء
لا ناشزة فان لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وان انفرد فالأفضل المضي اليهن وله دعاؤهن
والأصح تحريم ذهابه الى بعض ودعاء بعض الا لغرض كقرب مسكن من مضى اليها أو خوف
عليها ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ويدعوهن اليه وأن يجمع بين ضرتين في مسكن الا
برضاهما وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والأصل الليل والنهار تبع فان عمل
ليلا وسكن نهارا كحارس فعكسه وليس للأول دخول في نوبة على أخرى ليلا الا لضرورة
كمرضها المخوف وحينئذ ان طال مكثه قضى والا فلا وله الدخول نهارا لوضع متاع ونحوه
وينبغي أن لا يطول مكثه والصحيح أنه لا يقضي اذا دخل لحاجة وان له ما سوى وطء من استمتاع
وأنه يقضي ان دخل بلا سبب ولا تجب تسوية في الاقامة نهارا وأقل نوب القسم ليلة وهو
أفضل ويجوز ثلاثا ولا زيادة على المذهب والصحيح وجوب قرعة للابتداء وقيل يتخير ولا يفضل
في قدر نوبة لكن لحرة مثلا أمة وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء وثيب بثلاث
ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء وسبع بقضاء ومن سافرت وحدها بغير اذنه فناشزة
وباذنه لغرضه يقضي لها ولغرضها لا في الجديد ومن سافر لنقلة حرم أن يستصحب بعضهن وفي
سائر الأسفار الطويلة وكذا القصيرة في الأصح يستصحب بعضهن بقرعة ولا يقضي مدة سفره
فان وصل المقصد وصار مقيما قضى مدة الاقامة لا الرجوع في الأصح ومن وهبت حقها لم يلزم
الزوج الرضا فان رضي ووهبت لمعينة بات عندها ليلتيهما وقيل يواليهما أو لهن سوى أو له
فله التخصيص وقيل يسوي *(فصل)* ظهر أمارات نشوزها وعظها بلا هجر فان
تحقق نشوز ولم يتكرر وعظ وهجر في المضجع ولا يضرب في الأظهر (قلت) الأظهر يضرب
والله أعلم فان تكرر ضرب فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته فان أساء خلقه
وآذاها بلا سبب نهاه فان عاد عزره وان قال كل ان صاحبه متعد تعرف القاضي الحال بثقة
يخبرهما ومنع الظالم فان اشتد الشقاق بعث حكما من أهله وحكما من أهلها وهما وكيلان لهما
وفي قول موليان من الحاكم فعلى الأول يشترط رضاهما فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض